

0007033-69.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Renata Longo Vilalba Serrano Nunes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: Juizado Especial Cível Anexo UNISA

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... do seguro.

Tendo ocorrido o furto do aparelho em 07/12/2021 (fls. 15), portanto dentro do período de carência, não há como se obrigar a ré a indenizar a autora pela subtração do aparelho celular.

No mais, ausente qualquer ilegalidade na negativa de pagamento, impõe-se igualmente a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, nos termos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

Juizado Especial Cível Anexo UNISA

Rua Isabel Schmidt, 349/A, São Paulo-SP - cep 04743-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007033-69.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007033-69.2022.8.26.0002

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Mariene Príncipe

Requerido:

Marisa Lojas Varejistas LTDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Longo Vilalba Serrano Nunes

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Decido.

Estando presente a hipótese prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo o feito no estado em que se encontra, ficando cancelada a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14 de dezembro de 2022, às 16 horas. Dê-se baixa na pauta de audiências.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré Marisa Lojas S/A, uma vez que o seguro foi contratado por intermédio da requerida (fls. 180), que integrou a cadeia de consumo, possuindo, pois, pertinência subjetiva para figurar

no pólo passivo da ação.

No mérito, a ação é improcedente.

Restou incontroverso nos autos que o seguro foi contratado em 26/11/2021, com início de vigência em 27/11/2021, conforme bilhete de seguro juntado a fls. 07/09.

O referido bilhete de seguro consignou expressamente, de forma clara, carência de 30 dias (fls. 09).

Desse modo, considerando a previsão de carência de 30 dias e início de vigência do seguro em 21/11/2021, apenas em 21/12/2021 a autora passaria a contar com a cobertura do seguro.

Tendo ocorrido o furto do aparelho em 07/12/2021 (fls. 15), portanto dentro do período de carência, não há como se obrigar a ré a indenizar a autora pela subtração do aparelho celular.

No mais, ausente qualquer ilegalidade na negativa de pagamento, impõe-se igualmente a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, nos termos do disposto no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

As partes poderão interpor recurso inominado contra esta sentença no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser interposto por advogado, mediante o pagamento do preparo recursal. O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação, não admitida a complementação intempestiva (artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 80 do FONAJE). As custas para o preparo, nos termos das Leis Estaduais nº 11.608/2003 e nº 15.855/15, englobando as custas do próprio recurso e ainda aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, correspondem, em São Paulo, a 1% sobre o valor da causa no momento da distribuição, observado o valor mínimo de 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da causa, também observado o mínimo de 5 UFESPs, além das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do Comunicado 1530/2021, observando-se que cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, a seguir: <https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais>. No caso de condenação, o preparo deverá corresponder a 1% sobre o valor da causa do momento da distribuição, observado o valor mínimo de 5 UFESPs, acrescido de 4% sobre o valor da condenação, também respeitando o valor mínimo de 5 UFESPs, além das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses realizados, nos termos do Comunicado 1530/2021, tudo nos termos do artigo 4º, incisos I e II e §§ 1º e 2º, da lei supra citada, observando-se que cada valor deverá ser recolhido na respectiva guia (FED/TJ e/ou DARE), com o código correspondente, conforme instruções completas e detalhadas que poderão ser encontradas na página do TJ/SP, no endereço eletrônico acima referido. Para processo físico ou processo digital em que haja mídia ou outros objetos a serem remetidos via malote ao Colégio Recursal, deverá ainda ser recolhido o valor do porte de remessa e retorno, por volume de autos e objetos.

Caso tenha ocorrido depósito de mídia em cartório, deverá a parte depositante, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do trânsito em julgado e independentemente de nova intimação, comparecer perante esta unidade e proceder a retirada. Decorrido o prazo e na inércia do interessado, fica a serventia autorizada a proceder a inutilização das referidas mídias, nos termos do art. 1.259

das Normas da Corregedoria.

P.R.I.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA